

1500144-72.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Já foi preso e processado por furto e tráfico de drogas. Foi condenado pelo furto e absolvido pelo tráfico de drogas (gravação audiovisual, pp. 227/228).

Na fase policial o corréu Marcelo manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias do fato (p. 8).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Marcelo negou a prática do crime. Disse que cuidava de carros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1500144-72.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500144-72.2022.8.26.0536 - Controle n.º 025/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS e MARCELO GOMES DE MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS e MARCELO GOMES DE MOURA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 22h, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves n.º 516, neste município e comarca, mediante concurso de pessoas, e para proveito próprio, subtraíram fios de cobre pertencentes à Peixaria DEL MAR.

Diz a denúncia que, aproveitando a menor vigilância existente sobre o imóvel durante o repouso noturno, os acusados seccionaram parte dos fios de cobre pertencentes à peixaria e deixaram o local em poder do bem.

Contudo, a conduta deles foi observada e a Polícia foi avisada. Os réus foram abordados por uma patrulha e presos quando tinham em seu poder os fios furtados. Por fim, diz a denúncia que os fios subtraídos valem R\$ 300,00 (pp. 94/96).

Recebida a denúncia (pp. 97/98), foram os corréus citados pessoalmente (pp. 119 e 128). A Defesa ofereceu a resposta de p. 131, prosseguindo-se na persecução penal uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 135/136).

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 227/228).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. No tocante à pena, pleiteou a consideração da agravante da reincidência, a aplicação de regime prisional inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis (gravação audiovisual, pp. 227/228).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição sustentando a ausência de lastro probatório, uma vez que os réus negaram a autoria do delito, o representante do estabelecimento não foi ouvido em juízo e os policiais militares não presenciaram os fatos. Ademais, sustentou que as imagens das câmeras de monitoramento não foram trazidas aos autos e não houve flagrante delito em razão do lapso temporal decorrido entre o fato e a comunicação da ocorrência. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição da pena relativa à tentativa, pois os fios foram recuperados. Pleiteou, ainda, o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, uma vez que o crime ocorreu por volta de 21h. Por fim, requereu a aplicação de regime prisional inicial diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual, pp. 227/228).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de pp. 10/11 e laudo pericial de pp. 120/124.

Destaco, por oportuno, que o fato aqui apurado ocorreu às 21h24min, conforme se observa nos termos de depoimento de pp. 12 e 13 e na prova oral reunida no contraditório, evidenciando-se erro material no boletim de ocorrência às pp. 2/4, no qual constou como horário da ocorrência 9h24min.

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o corréu Anderson manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 9).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Anderson negou a prática do crime. Declarou que permanecia em situação de rua durante a pandemia, motivo pelo qual lidou com dificuldades para manter a higiene e alimentação. Passou a cuidar de carros nas imediações do antigo supermercado Eldorado, proximidades da Avenida Conselheiro Nébias com a Avenida Eptácio Pessoa. Contou que, ao terminar seu expediente, deslocou-se de bicicleta pela Avenida Conselheiro Nébias, sentido Morro do São Bento, onde reside. Encontrou o corréu Marcelo entre a Rua Luís Gama e a Rua João Guerra, próximo ao Hospital dos Estivadores. Marcelo pediu uma carona e, durante o percurso, Marcelo pediu que fosse até o Mercado Municipal para ele ver a esposa. Perto do supermercado Extra, na Rua Freitas Guimarães com a Rua Sete de Setembro, foram abordados pelos policiais, que estavam em cinco ou seis viaturas e já o conheciam. Estes agentes indagaram sobre o cometimento de furto. Sofreu ameaças e empurrões. Ao ser questionado sobre sua identidade, forneceu o nome de seu cunhado. Todavia, posteriormente informou seu verdadeiro nome. Referiu que, ao chegar ao 3º Distrito Policial de Santos, os policiais retiraram do interior da viatura uma mochila azul da marca Nike, que afirmaram ser de sua e do corréu Marcelo. Os agentes indagaram se a mochila lhe pertencia, porém negou. Permaneceu na Delegacia por estar foragido do sistema prisional, enquanto Marcelo foi liberado. Já conhecia um dos policiais. Mencionou não saber se o corréu Marcelo esteve na peixaria antes de encontrá-lo. Explicou que sobrevivia tomando conta de carros e vendendo materiais recicláveis. Possui um "barraco ilícito no Morro", local que não possui fornecimento de água e banheiro. Seus pais faleceram e suas irmãs residem no bairro Humaitá, em São Vicente. Informou ser solteiro e possuir uma filha de quinze anos, que mora com a mãe. Tem 40 anos e cursou oficialmente até a 6ª série. Estudou durante o tempo em que permaneceu preso, mas seu diploma de conclusão do ensino médio não foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Era viciado em crack e não consome a droga há bastante tempo. Passou a viver em situação de rua a partir de 2020. Esclareceu que conduzia uma bicicleta laranja, que foi apreendida e permanece no Distrito Policial. Os policiais que o abordaram primeiro não foram ouvidos – um deles se chama Michel. Já foi preso e processado por furto e tráfico de drogas. Foi

condenado pelo furto e absolvido pelo tráfico de drogas (gravação audiovisual, pp. 227/228).

Na fase policial o corréu Marcelo manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias do fato (p. 8).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Marcelo negou a prática do crime. Disse que cuidava de carros em uma igreja situada na Avenida Ana Costa, em razão de um casamento que lá ocorria. Deixou sua esposa no Mercado Municipal, a qual também vive em situação de rua. Após o casamento, encontrou Anderson conduzindo uma bicicleta, próximo ao Hospital dos Estivadores. Pediu carona ao corréu, pedindo que o levasse até o Mercado Municipal. Anderson o informou de que se dirigia ao Morro, mas que poderia deixá-lo uma rua antes do Mercado Municipal. Esclareceu que pedalou a bicicleta. Referiu que a abordagem ocorreu entre 21 e 22 horas. Disse que foram abordados por dois guardas municipais, próximo ao supermercado Extra. Eles nada encontraram na revista pessoal. Posteriormente, chegaram três viaturas da Polícia Militar. Expôs que os policiais mostraram uma mochila, que continha um alicate e os fios. Explicou que o corréu Anderson forneceu o nome do cunhado dele, mas os policiais já o conheciam e sabiam seu nome verdadeiro. No distrito policial, assinou um termo e foi liberado. Afirmou que não furtou a res. Não viu o corréu Anderson com a mochila e não sabia que ele constava como foragido do sistema prisional. Disse que sua família o quer de volta em casa, mas é usuário de drogas. Utiliza cocaína e crack. Declarou prestar ajuda aos seus dois filhos. Estudou até a 4ª série e usa drogas há mais de vinte anos. Tem 38 anos de idade. Encontra-se preso por outro furto. Já respondeu processo pelo crime de roubo, por fato ocorrido em 2010 (gravação audiovisual, pp. 227/228).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Odinei Almeida de Luca, policial militar, narrou que foram acionados via COPOM acerca de um furto em andamento cometido por dois indivíduos na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves com a Avenida Washington Luis, no Canal 3. Não avistaram os criminosos, sendo informados que os agentes estavam com uma bicicleta e fugiram no sentido centro. Um vestia camiseta branca, enquanto o outro usava camiseta preta. Prosseguiram o patrulhamento, identificando e abordando os réus na Avenida Conselheiro Nébias, próximo ao n.º 206. O corréu Anderson estava com uma mochila azul e dentro dela havia um alicate e os fios furtados. Disse que os réus não informaram onde conseguiram a res. Explicou que, antes da abordagem, foram até o local e verificaram a ausência dos fios no poste. Relatou que, pelas fotos, identificaram a correspondência dos fios subtraídos com os encontrados na posse dos acusados. Não conhecia os réus. Eles aparentavam estar sóbrios. Declarou que o corte dos fios não causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de o local estar fechado. Não manteve contato com o representante da empresa. Acrescentou que o poste de energia elétrica pertencente à peixaria fica na calçada do estabelecimento comercial (gravação audiovisual, pp. 227/228).

Sheila Aparecida Monteiro Santos, policial militar, narrou que, via COPOM, foram informados sobre um furto de fios na Avenida Rodrigues Alves. Disse que, chegando ao local, constataram que havia um poste com os fios cortados, mas os criminosos não estavam no local. Ato contínuo, na Avenida Conselheiro Nébias, encontraram os acusados com a bicicleta e as características informadas via COPOM correspondiam às dos réus. Relatou que o corréu Anderson, que se identificou como Francisco, vestia uma camisa branca e trazia uma mochila azul, a qual continha fios e um alicate de corte em seu interior. No distrito policial, averiguaram que o verdadeiro nome do corréu era Anderson, bem como apuraram que ele constava como procurado da Justiça. Em relação ao outro acusado nada constava. Não se recorda das informações prestadas pelos acusados. Informou que não viu imagens de câmeras de monitoramento. Afirmou que os fios apreendidos em poder dos réus correspondiam aos fios subtraídos. Acrescentou que não se recorda de ter confirmado com o setor de monitoramento se as pessoas detidas eram os autores da subtração (gravação audiovisual, pp. 227/228).

Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação.

Os depoimentos dos policiais militares são seguros e não há contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares foram firmes e coerentes, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles. Ao revés, narraram que foram acionados, via COPOM, sobre dois indivíduos que estavam furtando fios. Assim, dirigiram-se ao endereço indicado e constataram que havia um poste com os fios cortados, mas os criminosos não estavam no local.

Narraram que, na Avenida Conselheiro Nébias, avistaram os acusados em uma bicicleta, e eles possuíam características semelhantes àquelas informadas via rádio – usando uma bicicleta, um deles vestindo camiseta branca e o outro camiseta preta. Em revista pessoal, localizaram com o corréu Anderson uma mochila que continha um alicate e fios cortados, os quais correspondiam aos fios subtraídos do local dos fatos.

De outro lado, sabe-se que os réus não estão obrigados a dizer a verdade: ao contrário, bem podem pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar a responsabilidade penal, justamente para não se prejudicarem.

Nestes termos, inaceitável a versão que os réus ofertaram, pois quiseram fazer crer que foram indevidamente acusados pelos policiais militares, que os abordaram e nada encontraram com eles, imputando-lhes, indevidamente, a posse da mochila com os fios de cobre.

Evidente que não há como admitir essa versão, uma vez que dos autos não se extrai razão plausível para que os policiais militares criassem diabólico plano visando incriminar os réus, apontando-os como autores do furto aqui apurado e deixando livres aqueles que verdadeiramente praticaram a subtração.

Seria inacreditável imaginar que os policiais militares elaborassem fantasiosa estória, forjando provas e encontro dos fios subtraídos, para acusar indevidamente os réus, unicamente porque um policial já conhecia o corréu Anderson, o qual, aliás, possuía contra si ordem de prisão, emanada de outro juízo, pois constava ser foragido do sistema prisional.

Despropositada, por absurda, essa situação.

Certo, pois, que a prova revelou que os acusados praticaram a conduta descrita na petição inicial e nada nos autos indica que os policiais militares aqui ouvidos pretendessem incriminar os réus indevidamente, como quiseram fazer crer.

Aliás, em juízo afirmaram que sequer os conheciam e não há razão que leve o juízo a acreditar que os policiais militares pretendessem prejudicá-los.

Ressalte-se que consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva, em poder do agente, logo após os fatos, gera presunção de sua responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo aos acusados trazerem elementos capazes de comprovar que não foram os autores do delito.

Sobre o ônus probatório, colhe-se da lição de Marcos Vinicius Boschi e outros que "conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado. A apreensão da res furtiva em poder de alguém, mormente logo após o delito, conforme a experiência ordinária, diz por si mesmo, revelando-se altamente incriminadora. A situação, diz a jurisprudência, assemelha-se a do álibi invocado e não demonstrado, fazendo com que o réu seja havido como confesso, ou, pelo menos, corra o risco de sê-lo, dès que os demais dados probatórios transforme em certeza a presunção gerada pela justificativa dúbia ou inverossímil." (Código de Processo Penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 169-170).

E, como já se decidiu:

"Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem..." (TJSP; Apelação Criminal 0006591-52.2014.8.26.0045; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020).

Assim, patente que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que os réus subtraíram os fios de cobre descritos na denúncia.

Inegável que se tratou de subtração consumada, pois a res furtiva saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Consoante a teoria "amotio", é necessária a inversão da posse em favor do acusado, sendo prescindível que seja tranquila, pacífica e desvigiada.

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450).

Além disso, adotando esse entendimento, aponte-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o delito de furto se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo, em face de perseguição e recuperação do objeto furtado em favor da vítima (Tema de recursos repetitivos número 934 do STJ) – Sentenciado que conduzia o veículo subtraído da vítima no momento da abordagem – Recurso defensivo desprovido – Recurso ministerial provido, com reflexo nas penas." (TJSP; Apelação Criminal 0020693-59.2017.8.26.0050; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021).

Não bastasse, é certo que os fios elétricos subtraídos foram cortados e retirados do poste de iluminação, reputando-se, assim, consumado o crime de furto, pois evidente o prejuízo patrimonial.

Outrossim, e ao que se vê da sólida prova oral, a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os acusados estavam efetivamente ajustados entre si, atuando conjuntamente, caracterizando o apoio mútuo que visou a consumação da subtração.

Note-se que a notícia repassada pelo COPOM informou que dois indivíduos praticaram o furto e os réus foram abordados juntos pelos policiais militares.

Inegável, pois, auxílio e cooperação empreendido pelos acusados, que agiram com unidade de propósitos e deram cabo à execução do crime de furto.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Por outro lado, é caso de ser afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno.

Ao que aqui se apurou, o crime ocorreu por volta das 21h24min, e não por volta das 22h00min, evidenciando-se erro material na denúncia.

A subtração aconteceu por volta das 21h24min, em pleno verão e, portanto, não se pode realmente reconhecer situação de repouso noturno.

Por certo, nesta cidade, e ainda que se cultuem alguns hábitos interioranos, não é costume a população se recolher ou dormir cedo, especialmente nesta época do ano, em pleno verão. Assim, não há como afirmar que a vigilância do local estivesse prejudicada em razão do horário habitual de descanso.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório quanto ao crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Procede, em parte, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

I – Anderson Aparecido dos Santos.

O acusado é reincidente, ostentando condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0005278-42.2011.8.26.0019 – certidão, p. 192 e F.A de p. 189), furtos qualificados (autos nº 1502041-28.2020.8.26.0562 – certidão, p. 193; autos nº 1502041-28.2020.8.26.0562 – certidão, p. 195; 1503466-71.2020.8.26.0536 – certidão, pp. 195/196), e uso ou cessão para uso de documento de identificação civil de terceiro (autos nº 0000376-96.2016.8.26.0172 – certidão, p. 194). Outrossim, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de receptação e falsa identidade (autos nº 0014690-41.2004.8.26.0019 – certidão, pp. 192/193), roubo (autos nº 0007361-71.1999.8.26.0562 – certidão, p. 194 e F.A de pp. 172 e 187) e novamente falsa identidade (autos nº 0006011-96.2005.8.26.0575 – certidão, pp. 196/197), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Destaque-se que também responde pela prática de furto simples (autos n.º 1503290-92.2020.8.26.0536 – certidão, p. 195), mas esse apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus comprovados maus antecedentes, representados por condenações definitivas pelos crimes de roubo, receptação e falsa identidade (duas vezes), aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena em 1/2 (um meio), uma vez que se trata de cinco condenações definitivas, três delas específicas, o que não poderia ser desprezado.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência específica por três condenações por furto qualificado, e evidenciados os maus antecedentes por crimes de roubo e receptação, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência específica.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

II – Marcelo Gomes de Moura.

O acusado é reincidente, ostentando condenações definitivas pelos crimes de furto simples (autos nº 005763-23.2010.8.26.0554 – certidão, p. 218), roubo tentado (autos nº 0021635-83.2012.8.26.0562 – certidão, p. 219 e F.A p. 214) e roubo majorado (autos nº 1521787-81.2017.8.26.0562 – certidão, p. 220).

Outrossim, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de violação de direito autoral (autos nº 0010918-80.2010.8.26.0562 – certidão, pp. 218/219) e roubo majorado (autos nº 0016419-15.2010.8.26.0562 – certidão, p. 219 e F.A de p. 213), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam

claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Presente a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena em 1/3 (um terço), uma vez que se trata de três condenações definitivas, por crimes de furto e roubo, o que não poderia ser desprezado.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência representada por condenações definitivas pelos crimes de furto e roubo, e considerados os maus antecedentes, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência específica do acusado.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar:

a) ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal;

b) MARCELO GOMES DE MOURA, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenham condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O corréu Anderson viu convertida a prisão em flagrante em preventiva. É certo que os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a paz social e desequilibram a ordem pública. Trata-se de crime contra o patrimônio, que repugna e aflige a sociedade ordeira, que se vê perplexa e assustada com a ousadia dos criminosos.

A prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o corréu Anderson é reincidente e ostenta maus antecedentes,

inclusive por condenações relativas a crimes contra o patrimônio, sendo forçoso reconhecer que essa situação não revela que sejam ele pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o corréu Anderson na prisão em que se encontra.

Sem pedido de decretação de prisão preventiva a apreciar relativamente ao corréu Marcelo, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Anotem-se as condenações definitivas dos acusados no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 2 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA